

Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário

Livro Didático — 1º Módulo

Curso de Administração · Escola Monsenhor Paiva – Vera Cruz, RN

Prof. Antonio Marques

Apresentação

Bem-vindo ao livro didático de **Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário — 1º Módulo**, elaborado especialmente para os estudantes do curso de Administração da **Escola Monsenhor Paiva**, em Vera Cruz – RN.



Este material foi desenvolvido com o objetivo de aproximar os conceitos jurídicos da realidade administrativa e empresarial. O conhecimento do Direito é indispensável ao gestor moderno: compreender as normas que regulam a empresa, os contratos de trabalho e as obrigações tributárias é condição essencial para atuar com segurança e conformidade legal.

Ao longo dos capítulos, você encontrará **conceitos fundamentais**, **exemplos práticos** ligados à realidade organizacional e **atividades de fixação** para consolidar o aprendizado.

Este livro segue as referências do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), da CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943), além de autores renomados como Mamede (2024), Martins (2024) e Sabbag (2024), conforme normas ABNT.

Objetos de Conhecimento — Visão Geral

A disciplina de Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário abrange três grandes eixos jurídicos que todo administrador precisa dominar para gerir organizações com responsabilidade, ética e conformidade legal.

⚖️ Direito Empresarial

Empresário, empresa, estabelecimento, sociedades empresárias, registro, obrigações legais e conformidade administrativa.

👷 Direito do Trabalho

Relação de emprego, contrato de trabalho, jornada, remuneração, benefícios, rotinas trabalhistas e previdência social.

🏛️ Direito Tributário

Conceito de tributo, competência tributária, obrigações acessórias e tributos incidentes sobre atividades empresariais.

Noções Gerais de Direito

Conceito, função social, norma jurídica, direito objetivo e subjetivo, fontes do Direito (lei, costume, jurisprudência, doutrina, princípios gerais, analogia e equidade) e ramos do Direito Público e Privado.

Pessoas e Atos Jurídicos

Pessoas naturais e jurídicas, fatos e atos jurídicos aplicados à atividade administrativa e empresarial.

Ética e Responsabilidade Legal

Ética, responsabilidade legal e prevenção de irregularidades nas organizações – pilar transversal em todos os eixos da disciplina.

Capítulo 1 — Noções Gerais de Direito

O **Direito** é o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações sociais, visando garantir a ordem, a justiça e a convivência harmônica entre as pessoas e as instituições. Para o administrador, compreender o Direito é essencial para atuar com segurança jurídica e conformidade legal.

A **norma jurídica** é a regra de conduta imposta pelo Estado, dotada de coercibilidade – ou seja, seu cumprimento pode ser exigido por meio dos órgãos competentes. O **direito objetivo** é o conjunto das normas vigentes; o **direito subjetivo** é a faculdade que o indivíduo tem de exigir o cumprimento dessas normas.

Direito Público

Regula relações em que o Estado figura como parte com poder de autoridade. Ex.: Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Penal.

Direito Privado

Regula relações entre particulares em posição de igualdade. Ex.: Direito Civil, Empresarial e do Trabalho.

Função Social do Direito

Assegurar equilíbrio nas relações sociais, protegendo direitos e impondo deveres de forma justa e proporcional.

Fontes do Direito

Lei

Principal fonte do Direito. Norma escrita, geral, abstrata e coercitiva emanada do Poder Legislativo.

Costume

Prática reiterada e uniforme aceita como obrigatória pela coletividade, mesmo sem texto legal expresso.

Jurisprudência

Conjunto de decisões reiteradas dos tribunais que orientam a aplicação das normas jurídicas.

Doutrina

Estudos e obras de juristas e especialistas que interpretam e sistematizam o ordenamento jurídico.

Analogia e Equidade

Instrumentos de integração: a analogia aplica norma similar; a equidade adapta a norma ao caso concreto com justiça.

⚖️ **Contexto Prático:** Um pequeno empresário em Vera Cruz – RN que abre uma microempresa está sujeito simultaneamente à lei (Código Civil, CLT, Código Tributário), à jurisprudência dos tribunais trabalhistas e tributários, e aos princípios gerais do Direito. Conhecer essas fontes protege o negócio de irregularidades.

📝 Atividade de Fixação

Identifique e explique duas fontes do Direito que um micro-empresário do comércio varejista de Vera Cruz – RN pode encontrar em sua rotina administrativa. Dê exemplos concretos de situações em que cada fonte se aplica.

Capítulo 2 — Pessoas Naturais, Jurídicas e Atos Jurídicos

O Direito reconhece dois tipos de sujeitos de direitos e obrigações: as **pessoas naturais** (seres humanos) e as **pessoas jurídicas** (entidades criadas por lei ou convenção para fins determinados). Ambas praticam **fatos e atos jurídicos** que produzem efeitos no mundo do Direito.

Pessoas Naturais e Jurídicas

Pessoa Natural

Todo ser humano, do nascimento com vida até a morte. Possui capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações (art. 1º a 10, CC/2002).

Pessoa Jurídica de Direito Privado

Associações, sociedades (simples e empresárias), fundações, organizações religiosas e partidos políticos (art. 44, CC/2002).

Pessoa Jurídica de Direito Público

União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias e demais entidades criadas por lei para fins públicos.

Fatos e Atos Jurídicos

Fato Jurídico

Todo acontecimento natural ou humano que produz efeitos jurídicos. Ex.: nascimento, morte, decurso do tempo.

Ato Jurídico Lícito

Manifestação de vontade humana que produz efeitos permitidos pelo Direito. Ex.: assinar um contrato de compra e venda.

Negócio Jurídico

Ato voluntário destinado a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Ex.: contrato de trabalho, contrato social de uma empresa.

ℹ️ 🏢 **Aplicação Prática:** Quando um empresário de Vera Cruz constitui uma sociedade limitada (Ltda.), ele cria uma **pessoa jurídica** distinta de sua própria pessoa. Isso significa que os bens pessoais do sócio, em regra, não respondem pelas dívidas da empresa – princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A, CC/2002).

📝 Atividade de Fixação

Explique a diferença entre pessoa natural e pessoa jurídica e indique dois exemplos de atos jurídicos praticados por uma microempresa do comércio varejista em Vera Cruz – RN em sua rotina diária.

Capítulo 3 — Direito Empresarial: Empresário e Empresa

O **Direito Empresarial** rege as relações jurídicas decorrentes da atividade econômica organizada. O Código Civil de 2002 (arts. 966 a 1.195) disciplina o empresário, a empresa, o estabelecimento e o registro empresarial, substituindo o antigo Código Comercial de 1850.

Segundo Mamede (2024), **empresário** é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. A **empresa** não é uma pessoa, mas a própria atividade econômica organizada – o empresário é quem detém personalidade jurídica.

Empresário Individual

Pessoa natural que exerce a empresa em nome próprio, respondendo com todo o seu patrimônio pelas obrigações empresariais.

EIRELI / SLU

Sociedade Limitada Unipessoal: pessoa jurídica formada por um único sócio, com separação patrimonial entre o titular e a empresa.

Microempreendedor Individual (MEI)

Modalidade simplificada para pequenos negócios com faturamento anual de até R$ 81.000,00, com tributação reduzida via SIMEI.

Estabelecimento e Nome Empresarial

🏪 Estabelecimento

Complexo de bens organizado pelo empresário para o exercício da empresa (art. 1.142, CC). Inclui ponto comercial, equipamentos, marcas, clientela e direitos.

🔤 Nome Empresarial

Identifica o empresário perante terceiros. O empresário individual usa **firma** (nome civil); a sociedade usa **razão social** ou **denominação**.

📋 Registro

Todo empresário deve registrar-se na Junta Comercial do Estado (JUCESP, JUCERN etc.) antes do início das atividades, sob pena de irregularidade (art. 967, CC).

📌 **Exemplo Local:** Um comerciante de hortaliças de Vera Cruz – RN que vende regularmente no mercado municipal deve se formalizar como MEI ou empresário individual junto à JUCERN e à Receita Federal, obtendo CNPJ, alvará municipal e enquadramento tributário adequado. A formalização protege o negócio e o empreendedor.

📝 Atividade de Fixação

Pesquise e descreva o processo de abertura de um MEI no Brasil. Em seguida, explique por que a formalização é vantajosa para um pequeno comerciante de Vera Cruz – RN, citando pelo menos três benefícios jurídicos e tributários.

Capítulo 4 — Sociedades Empresárias e Constituição da Empresa

As **sociedades empresárias** são pessoas jurídicas formadas por dois ou mais sócios para o exercício conjunto de atividade econômica organizada. O Código Civil de 2002 disciplina os principais tipos societários adotados no Brasil, cada um com características, responsabilidades e estruturas específicas.

01

Sociedade Limitada (Ltda.)

Tipo mais comum no Brasil. Responsabilidade dos sócios limitada ao valor das quotas. Rege-se pelo contrato social registrado na Junta Comercial.

02

Sociedade Anônima (S.A.)

Capital dividido em ações. Ideal para grandes empresas. Rege-se pela Lei nº 6.404/1976 e pelo estatuto social, registrado na Junta Comercial.

03

Sociedade Simples

Para atividades intelectuais, científicas ou artísticas. Não é empresária. Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

04

Sociedade em Nome Coletivo

Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Menos comum na atualidade.

Documentos Básicos de Constituição e Funcionamento

Documento	Uso / Tipo Societário	Conteúdo Essencial
Contrato Social	Sociedade Limitada (Ltda.) e Simples	Nome, objeto social, capital, quotas dos sócios, administração e regras de funcionamento.
Estatuto Social	Sociedade Anônima (S.A.)	Denominação, objeto, capital em ações, direitos e deveres dos acionistas, órgãos de administração.
Requerimento de Empresário	Empresário Individual e MEI	Qualificação pessoal, atividade, endereço, capital empregado e assinatura do titular.

ⓘ 📋 **Obrigações Legais da Empresa:** Toda empresa regularmente constituída deve manter escrituração contábil, emitir documentos fiscais, recolher tributos, cumprir a legislação trabalhista e previdenciária, e manter o registro atualizado na Junta Comercial. O descumprimento gera multas, autuações e até interdição do estabelecimento.

📝 Atividade de Fixação

Compare a Sociedade Limitada (Ltda.) e o MEI, identificando: tipo de responsabilidade dos sócios/titular, documentos de constituição, órgão de registro e limite de faturamento anual. Apresente os resultados em uma tabela comparativa.

Capítulo 5 — Direito do Trabalho: Relação de Emprego

O **Direito do Trabalho** é o ramo jurídico que regula as relações entre empregados e empregadores, visando proteger o trabalhador como parte mais vulnerável da relação. Seu principal instrumento normativo é a **Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**, instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Segundo Martins (2024), é fundamental distinguir a **relação de emprego** da simples **relação de trabalho**: nem todo trabalhador é empregado – apenas aquele que reúne os quatro elementos fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.

Pessoalidade

O serviço deve ser prestado pessoalmente pelo empregado, sem possibilidade de substituição por outra pessoa.

Não Eventualidade

A prestação de serviços deve ser contínua, habitual – não meramente esporádica ou casual.

Onerosidade

A prestação de serviços deve ser remunerada – o empregado recebe salário como contraprestação.

Subordinação Jurídica

O empregado está sujeito às ordens, diretrizes e controle do empregador no exercício de suas funções.

Relação de Emprego × Relação de Trabalho

Relação de Emprego (CLT)	Relação de Trabalho (outras modalidades)
Pressupõe os 4 elementos: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.	Inclui prestação de serviços autônoma, eventual, voluntária ou por conta própria.
Gera vínculo empregatício com todos os direitos trabalhistas: FGTS, férias, 13º, INSS.	Não gera vínculo empregatício. Ex.: autônomo, MEI prestador, profissional liberal.

⚠ ⚠️ **Atenção ao Vínculo Disfarçado:** Contratar um trabalhador como "autônomo" ou "MEI prestador" quando a relação reúne os quatro elementos da relação de emprego configura fraude trabalhista, sujeitando o empregador ao reconhecimento do vínculo e pagamento retroativo de todos os direitos sonegados.

📝 Atividade de Fixação

Analise a situação: Pedro trabalha todos os dias de segunda a sexta, das 8h às 17h, em uma mercearia de Vera Cruz – RN, recebe R$ 1.412,00 mensais e segue as ordens do proprietário. Pedro é empregado ou autônomo? Justifique com base nos elementos da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT).

Capítulo 6 — Contrato de Trabalho, Jornada e Remuneração

O **contrato de trabalho** é o acordo tácito ou expresso pelo qual uma pessoa física se obriga a prestar serviços não eventuais a outra pessoa (física ou jurídica), sob dependência e mediante remuneração (art. 442, CLT). Pode ser celebrado por prazo indeterminado (regra geral) ou determinado (exceção).

Jornada de Trabalho

⏱️ Jornada Normal

Máximo de 8 horas diárias e 44 horas semanais (art. 7º, XIII, CF/88 e art. 58, CLT).

⚡ Hora Extra

Adicional mínimo de 50% sobre a hora normal. Em domingos e feriados, adicional de 100%.

🌙 Trabalho Noturno

Das 22h às 5h. Adicional noturno de 20% e hora noturna reduzida: 52 minutos e 30 segundos.

Remuneração e Benefícios

💰 Salário

Contraprestação pelo trabalho. Não pode ser inferior ao salário mínimo nacional (art. 7º, IV, CF/88).

🎁 Benefícios

Vale-transporte (obrigatório por lei), vale-alimentação, plano de saúde, entre outros por convenção ou acordo coletivo.

📅 Férias e 13º

30 dias de férias remuneradas após 12 meses + 1/3 constitucional. 13º salário pago em duas parcelas (até nov. e dez.).

Verbas Rescisórias

Saldo de Salário

Dias trabalhados no mês da rescisão ainda não pagos.

Férias Proporcionais + 1/3

Férias não gozadas calculadas proporcionalmente ao período trabalhado.

13º Proporcional

Calculado na proporção dos meses trabalhados no ano da rescisão.

FGTS + Multa de 40%

Na demissão sem justa causa, o empregador deposita 40% sobre o saldo do FGTS como indenização compensatória.

📊 **Exemplo Prático:** Um empregado com salário de R$ 1.412,00, demitido sem justa causa após 2 anos e 3 meses de trabalho, terá direito a: saldo de salário, férias proporcionais + 1/3, 13º proporcional, FGTS + multa de 40% e seguro-desemprego (se atender os requisitos). O correto cálculo evita reclamações trabalhistas.

📝 Atividade de Fixação

Um empregado trabalhou 14 meses em uma mercearia de Vera Cruz, com salário de R$ 1.412,00, e foi demitido sem justa causa no dia 20 do mês. Calcule: **a)** Saldo de salário; **b)** Férias proporcionais + 1/3; **c)** 13º proporcional; **d)** FGTS + multa de 40% (considerando depósitos de 8% mensais).

Capítulo 7 — Rotinas Trabalhistas: Admissão ao Desligamento

As **rotinas trabalhistas** compreendem o conjunto de procedimentos administrativos e legais que o empregador deve cumprir ao longo de toda a relação de emprego – desde a admissão até o desligamento do trabalhador. O domínio dessas rotinas é essencial para a conformidade legal da empresa.

1

📥 Admissão

Coleta de documentos, assinatura do contrato, registro em Carteira de Trabalho (CTPS), cadastro no eSocial e comunicação ao sindicato.

2

📋 Folha de Pagamento

Elaboração mensal com salários, horas extras, adicionais, descontos de INSS, IRRF e vale-transporte.

3

💼 Encargos Sociais

FGTS (8%), INSS patronal (20% + RAT + terceiros), contribuições sindicais e obrigações acessórias (GFIP, RAIS, CAGED).

4

📤 Desligamento

Homologação da rescisão, pagamento das verbas rescisórias no prazo legal, baixa no eSocial e entrega de documentos ao ex-empregado.

Documentação Trabalhista Essencial

Na Admissão

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
- CPF e RG do empregado
- Comprovante de residência atualizado
- Certidão de nascimento de filhos (para salário-família e IRRF)
- Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral
- Exame médico admissional (ASO)
- Ficha de registro de empregado

No Desligamento

- Termo de rescisão do contrato de trabalho (TRCT)
- Extrato do FGTS e autorização de saque
- Comunicado de dispensa para seguro-desemprego
- Exame médico demissional (ASO)
- Baixa na CTPS
- Atualização no eSocial e no CAGED

⚠ ⚠️ **Prazo de Pagamento das Verbas Rescisórias:** A lei determina que as verbas rescisórias devem ser pagas até o 10º dia corrido após o término do contrato de trabalho (art. 477, §6º, CLT). O não pagamento no prazo acarreta multa equivalente ao salário do empregado.

📝 Atividade de Fixação

Simule o processo de admissão de um atendente em uma mercearia de Vera Cruz – RN. Liste todos os documentos necessários, descreva os procedimentos legais que o empregador deve adotar e indique os encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento.

Capítulo 8 — Noções de Direito Previdenciário

O **Direito Previdenciário** integra o sistema de seguridade social brasileiro, previsto no art. 194 da Constituição Federal de 1988. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social**.

O vínculo de emprego é o principal fato gerador das contribuições previdenciárias. Tanto o empregado quanto o empregador têm obrigações perante o **INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)**, que administra os benefícios da Previdência Social.

Contribuição do Empregado

Alíquotas progressivas sobre o salário de contribuição (7,5% a 14%), descontadas diretamente da folha de pagamento e repassadas pelo empregador ao INSS.

Contribuição do Empregador

20% sobre a folha de salários (cota patronal) + RAT (Risco Ambiental do Trabalho: 1%, 2% ou 3%) + contribuições a terceiros (SENAI, SESC, SESI, SEBRAE, entre outros).

Benefícios Previdenciários

Aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família, pensão por morte e auxílio-acidente – dependentes do vínculo contributivo.

Seguridade Social — Tripé Constitucional

Saúde

Direito universal e gratuito, garantido pelo SUS (Sistema Único de Saúde), financiado pela sociedade e pelo Estado.

Previdência Social

Caráter contributivo: só tem acesso quem contribui. Administrada pelo INSS. Cobre riscos como doença, invalidez, velhice e morte.

Assistência Social

Não contributiva: atende quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Ex.: BPC (Benefício de Prestação Continuada).

ⓘ 🌾 **Aplicação Local:** Um trabalhador rural contratado por produtor agrícola familiar em Vera Cruz – RN como empregado rural (Lei nº 5.889/1973) tem os mesmos direitos previdenciários que o empregado urbano: contribuição ao INSS, acesso a aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença e salário-maternidade.

📝 Atividade de Fixação

Explique a diferença entre Previdência Social e Assistência Social. Em seguida, calcule a contribuição previdenciária total (empregado + empregador) incidente sobre a folha de pagamento de uma mercearia com 3 funcionários, cada um com salário de R$ 1.412,00 mensais (utilize alíquota de 7,5% para o empregado e 20% + 3% para o empregador).

Capítulo 9 — Direito Tributário: Conceitos Fundamentais

O **Direito Tributário** é o ramo do Direito Público que disciplina as relações jurídicas entre o Estado (sujeito ativo) e os particulares (sujeito passivo) no que concerne à criação, arrecadação e fiscalização dos tributos. Está codificado principalmente no **Código Tributário Nacional (CTN — Lei nº 5.172/1966)**.

Segundo Sabbag (2024), **tributo** é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3º, CTN).

Compulsório

O tributo é obrigatório – não depende da vontade do contribuinte. É imposto pelo Estado pela simples ocorrência do fato gerador previsto em lei.

Instituído em Lei

Princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88): nenhum tributo pode ser exigido ou majorado sem lei que o estabeleça.

Não é Sanção

Tributo não é punição por ato ilícito – isso é multa. O tributo incide sobre fatos lícitos (auferir renda, vender mercadorias, prestar serviços).

Espécies Tributárias e Competência

🏛️ Impostos

Não vinculados a uma contraprestação específica do Estado. Ex.: IR, ICMS, ISS, IPTU, IPVA.

🔧 Taxas

Cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviço público específico e divisível. Ex.: taxa de alvará, taxa de coleta de lixo.

🏗️ Contribuição de Melhoria

Decorrente de obra pública que valorize imóveis particulares. Limitada ao custo da obra e ao acréscimo de valor do imóvel.

👥 Contribuições Especiais

Contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico (CIDE) e de interesse de categorias profissionais. Ex.: INSS, COFINS, PIS/PASEP.

🔒 Empréstimos Compulsórios

Instituídos pela União em situações excepcionais (calamidade, guerra). Devem ser restituídos ao contribuinte após o prazo legal.

ⓘ ⚖️ **Competência Tributária:** A Constituição Federal de 1988 distribui a competência para instituir tributos entre União (IR, IPI, IOF, CSLL, PIS, COFINS), Estados/DF (ICMS, IPVA, ITCMD) e Municípios (ISS, IPTU, ITBI). Essa divisão evita a bitributação e garante autonomia federativa.

📝 Atividade de Fixação

Classifique os tributos abaixo indicando a espécie (imposto, taxa, contribuição especial) e o ente competente (União, Estado ou Município): **a)** ICMS sobre venda de mercadorias; **b)** ISS sobre prestação de serviços; **c)** INSS patronal; **d)** Taxa de alvará de funcionamento; **e)** Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).

Capítulo 10 — Obrigações Tributárias e Tributos Empresariais

As **obrigações tributárias** são os deveres que surgem para o contribuinte a partir da ocorrência do fato gerador previsto em lei. O CTN as classifica em **principais** (pagamento do tributo) e **acessórias** (declarações, escrituração e emissão de documentos fiscais).

Obrigação Principal × Acessória

Obrigação Principal

Consiste no pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (multa). Extingue-se com o pagamento correto e tempestivo.

Obrigação Acessória

Prestação positiva ou negativa imposta pela legislação: emitir nota fiscal, escriturar livros, declarar tributos, apresentar SPED, DCTF, RAIS, etc.

Principais Tributos por Esfera

Federal

IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, IOF, INSS patronal, Simples Nacional (receita federal).

Estadual (RN)

ICMS (circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação), IPVA (veículos), ITCMD (doações e heranças).

Municipal (Vera Cruz)

ISS (serviços de qualquer natureza), IPTU (propriedade predial e territorial urbana), ITBI (transmissão de bens imóveis).

Regimes Tributários para Empresas

Regime	Limite de Faturamento	Base de Cálculo	Tributos Incluídos
MEI / SIMEI	Até R$ 81.000/ano	Valor fixo mensal	INSS, ISS ou ICMS
Simples Nacional	Até R$ 4,8 milhões/ano	Receita bruta	IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, CPP
Lucro Presumido	Até R$ 78 milhões/ano	Margem presumida	IRPJ, CSLL, PIS, COFINS
Lucro Real	Sem limite (obrigatório acima de R$ 78 mi)	Lucro contábil ajustado	IRPJ, CSLL, PIS, COFINS

ℹ 💡 **Planejamento Tributário Legal:** Escolher o regime tributário adequado é uma das decisões mais importantes do empresário. Uma mercearia de Vera Cruz com faturamento de R$ 300.000/ano, por exemplo, pagará tributos significativamente menores no Simples Nacional do que no Lucro Presumido – a diferença pode representar dezenas de milhares de reais por ano.

📝 Atividade de Fixação

Uma pequena loja de roupas em Vera Cruz – RN fatura R$ 150.000 por ano. **a)** Qual regime tributário seria mais adequado? **b)** Quais tributos incidem sobre a venda de suas mercadorias? **c)** Cite duas obrigações acessórias que essa empresa deve cumprir mensalmente.

Capítulo 11 — Ética, Responsabilidade Legal e Conformidade

A **ética empresarial** é o conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento das organizações e de seus gestores nas relações com empregados, clientes, fornecedores, Estado e sociedade. A ética não é apenas uma exigência moral – é também uma condição de **sustentabilidade e competitividade** no longo prazo.

A **conformidade (compliance)** é o processo de identificação, avaliação e gestão dos riscos legais a que a empresa está exposta, garantindo que suas práticas estejam em acordo com as leis, regulamentos e normas internas e externas aplicáveis à sua atividade.

Responsabilidade Trabalhista

Cumprir integralmente a CLT: registrar empregados, pagar salários no prazo, recolher FGTS e INSS, respeitar a jornada e garantir condições seguras de trabalho.

Responsabilidade Tributária

Recolher todos os tributos devidos nos prazos legais, emitir documentos fiscais e cumprir as obrigações acessórias (SPED, DCTF, RAIS, eSocial).

Responsabilidade Empresarial

Manter registros contábeis atualizados, cumprir obrigações perante a Junta Comercial, respeitar normas de vigilância sanitária e proteção ao consumidor (CDC).

Prevenção de Irregularidades nas Organizações

Fraude Trabalhista

Contratação disfarçada, pagamento "por fora", jornadas não registradas. Gera passivo trabalhista elevado e pode levar à desconsideração da personalidade jurídica.

Sonegação Fiscal

Omissão de receitas, notas fiscais não emitidas, declarações falsas ao Fisco. Crime tributário previsto na Lei nº 8.137/1990, com pena de reclusão de 2 a 5 anos.

Responsabilidade da Pessoa Jurídica

A empresa responde administrativamente por atos de corrupção (Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção), podendo sofrer multas, dissolução compulsória e reparação integral de danos.

Programa de Compliance

Políticas internas, canal de denúncias, treinamentos e auditoria periódica reduzem riscos legais e protegem a reputação da empresa.

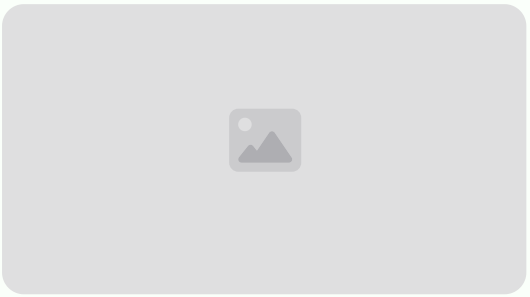
⚠ ⚠️ **Desconsideração da Personalidade Jurídica:** Quando os sócios utilizam a empresa como véu para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode desconsiderar a pessoa jurídica e responsabilizar os sócios pessoalmente (art. 50, CC/2002 e art. 28, CDC). A proteção patrimonial da Ltda. não é absoluta.

📝 Atividade de Fixação

Um proprietário de mercearia em Vera Cruz – RN paga parte do salário de seus funcionários "por fora" (sem registro em folha) para reduzir encargos. **a)** Que irregularidades trabalhistas e tributárias ele está cometendo? **b)** Quais as consequências legais dessa prática? **c)** Que medidas de conformidade ele deveria adotar para regularizar a situação?

Mapa Mental — Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário

Síntese visual de todos os conceitos do módulo – utilize como guia de revisão.



ⓘ 💡 Dica: Reproduza este mapa à mão, acrescentando exemplos reais de empresas e situações do cotidiano administrativo em cada ramo.

Questionário Discursivo — Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário

Avaliação — 1º Módulo · Curso de Administração

Responda às questões abaixo de forma clara e objetiva, utilizando seus próprios termos e exemplos do contexto organizacional.

Questão 1

O que é tributo segundo o Código Tributário Nacional? Diferencie obrigação tributária principal de obrigação acessória, dando um exemplo de cada uma para uma mercearia de Vera Cruz – RN.

Questão 2

Explique a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Quais são os quatro elementos fático-jurídicos que caracterizam o vínculo empregatício? Dê um exemplo prático de cada elemento.

Questão 3

O que é uma Sociedade Limitada (Ltda.)? Quais documentos são necessários para sua constituição? Explique o princípio da autonomia patrimonial e suas limitações.

Questão 4

Descreva as verbas rescisórias devidas a um empregado demitido sem justa causa após 18 meses de serviço. Por que o correto cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias é fundamental para a conformidade legal de uma empresa?

Questionário Objetivo — Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário

Avaliação — 1º Módulo · Curso de Administração

Marque a alternativa correta para cada questão abaixo.

1. Segundo o art. 3º do CTN, tributo é:

- a) Penalidade imposta por ato ilícito praticado pelo contribuinte.
- b) Prestação pecuniária compulsória, em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada por atividade administrativa vinculada.
- c) Contribuição voluntária do cidadão para financiamento de obras públicas.
- d) Pagamento facultativo realizado à Receita Federal para obtenção de benefícios fiscais.

2. Os quatro elementos que caracterizam a relação de emprego são:

- a) Autonomia, eventualidade, onerosidade e informalidade.
- b) Pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.
- c) Exclusividade, continuidade, remuneração variável e dependência pessoal.
- d) Informalidade, pessoalidade, gratuidade e dependência econômica.

3. O Simples Nacional é um regime tributário simplificado destinado a:

- a) Grandes empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões por ano.
- b) Microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 4,8 milhões anuais.
- c) Apenas MEIs com faturamento de até R$ 81.000 por ano.
- d) Sociedades Anônimas de capital aberto listadas na B3.

4. Na demissão sem justa causa, o empregado tem direito a:

- a) Apenas o saldo de salário e as férias vencidas.
- b) Saldo de salário, férias proporcionais + 1/3, 13º proporcional e FGTS + multa de 40%.
- c) Somente o aviso prévio e a guia do seguro-desemprego.
- d) 13º salário integral e três meses de salário como indenização especial.

5. A competência para instituir o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pertence:

- a) À União Federal.
- b) Aos Municípios.
- c) Aos Estados e ao Distrito Federal.
- d) Ao IBGE, mediante convênio com o Confaz.

6. A principal lei que regula as relações de emprego no Brasil é:

- a) Código Civil – Lei nº 10.406/2002.
- b) Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Decreto-Lei nº 5.452/1943.
- c) Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.
- d) Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000.

7. O contrato social de uma Sociedade Limitada deve obrigatoriamente ser registrado:

- a) No Cartório de Títulos e Documentos.
- b) Na Receita Federal do Brasil.
- c) Na Junta Comercial do Estado.
- d) No Tribunal Regional do Trabalho.

8. A obrigação acessória tributária consiste em:

- a) Pagamento do tributo principal no prazo estabelecido em lei.
- b) Prestação positiva ou negativa do contribuinte, como emitir notas fiscais, escriturar livros e apresentar declarações ao Fisco.
- c) Recolhimento da multa decorrente de auto de infração lavrado pelo Fisco.
- d) Parcelamento de débitos tributários inscritos em dívida ativa.

9. Pela CLT, a jornada de trabalho normal não pode exceder:

- a) 6 horas diárias e 36 horas semanais.
- b) 8 horas diárias e 40 horas semanais.
- c) 8 horas diárias e 44 horas semanais.
- d) 10 horas diárias e 50 horas semanais.

10. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil pode ser aplicada quando:

- a) A empresa apresentar prejuízo contábil por dois exercícios consecutivos.
- b) Os sócios utilizarem a pessoa jurídica para cometer fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade.
- c) O faturamento anual da empresa superar R$ 4,8 milhões.
- d) A empresa não realizar assembleia geral ordinária no prazo legal.

Síntese do Módulo — Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário

Revisão Geral dos Conceitos Fundamentais

Este módulo apresentou os fundamentos do Direito aplicado à atividade empresarial, desde as noções gerais até as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. A seguir, um resumo dos principais tópicos estudados.

1 Noções de Direito

Conceito, função social, norma jurídica, direito objetivo e subjetivo, fontes do Direito e ramos público e privado.

2 Pessoas e Atos Jurídicos

Pessoas naturais e jurídicas, fatos e atos jurídicos aplicados à atividade administrativa.

3 Direito Empresarial

Empresário, empresa, estabelecimento, nome empresarial, registro e tipos de empresários (MEI, EI, Ltda., S.A.).

4 Sociedades Empresárias

Tipos societários, documentos de constituição (contrato social, estatuto) e obrigações legais da empresa.

5 Direito do Trabalho

Relação de emprego × trabalho, contrato de trabalho, jornada, remuneração, férias, 13º e verbas rescisórias.

6 Rotinas Trabalhistas

Admissão, documentação, folha de pagamento, encargos sociais (FGTS, INSS) e desligamento.

7 Previdência Social

Seguridade social (saúde, previdência, assistência), contribuições do empregado e empregador, benefícios previdenciários.

8 Direito Tributário

Conceito de tributo, competência tributária, espécies (impostos, taxas, contribuições), regimes tributários e obrigações acessórias.

9 Ética e Conformidade

Responsabilidade legal, compliance, prevenção de fraudes trabalhistas e sonegação fiscal nas organizações.

ℹ ✅ Parabéns por concluir o 1º Módulo de Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário! Os conceitos estudados formam a base jurídica indispensável para uma gestão organizacional ética, legal e sustentável. Aplique-os na prática!

Referências Bibliográficas

Conforme normas da ABNT – NBR 6023:2018

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: Planalto. Acesso em: 10 mar. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.** Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Presidência da República, 1943. Disponível em: Governo Federal / legislação trabalhista. Acesso em: 10 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.** Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário. Brasília, DF: Presidência da República, 1966.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.** Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional). Brasília, DF: Presidência da República, 2006.

BRASIL. **Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (Lei Anticorrupção). Brasília, DF: Presidência da República, 2013.

MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro.** 16. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do trabalho.** 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

SABBAG, Eduardo. **Manual de direito tributário.** 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial.** 22. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de direito do trabalho.** 22. ed. São Paulo: LTr, 2023.

AMARO, Luciano. **Direito tributário brasileiro.** 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial.** 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990.** Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.** Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília, DF: Presidência da República, 1976.

Observação: As referências foram organizadas em duas colunas para facilitar a leitura e equilibrar a ocupação visual da página. Todas as legislações citadas estão disponíveis no portal do Planalto (www.planalto.gov.br).

© *Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente didático.*